

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 385/2543 ๔๒ นางสาวพรเพ็ญ พงศานุวัฒน์ โจทก์
บริษัท เอ็ม.พี.โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 87, มาตรา 88

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา

ข้อกำหนดศาลแรงงาน ว่าด้วยการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลแรงงาน มาตรา 10

แม้พยานเอกสารของโจทก์จะระบุพยานเพียงว่า "คำร้องของลูกจ้างให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นทนายความฯ" ซึ่งมีได้แสดงรายละเอียดให้ชัดเจนถึงสภาพของเอกสารที่อ้าง อันเป็นการระบุพยานที่ไม่ชอบด้วย ป.วิ.พ.มาตรา 88วรรคหนึ่ง ก็ตาม แต่พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 44 และข้อกำหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลแรงงาน ข้อ 10 ซึ่งออกใช้บังคับโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 ให้อำนาจศาลแรงงานสอบถามคู่ความแต่ละฝ่ายว่าประสงค์จะอ้างและสืบพยานใดบ้างแล้วจดยี่ห้อและที่อยู่ของพยานบุคคล สภาพและสถานที่เก็บของพยานเอกสารหรือพยานวัตถุไว้ หรือจะให้คู่ความทำบัญชีระบุพยานยื่นต่อศาลแรงงานในวันนั้นหรือภายในกำหนด 2 วัน ก็ได้ หากศาลแรงงานเห็นว่าพยานที่คู่ความนำมาสืบยังไม่ได้ข้อเท็จจริงแห่งคดีแจ้งชัด ศาลก็มีอำนาจตามมาตรา 45 ที่จะเรียกพยานหลักฐานมาสืบได้เองตามที่เห็นสมควร และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ซึ่งเป็นกรณีที่มิมีบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีแรงงานเป็นการเฉพาะแล้ว จึงไม่อาจนำบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ.มาตรา 87 (2) และมาตรา 88 มาอนุโลมใช้บังคับแก่การดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลแรงงาน

ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31 ได้
เมื่อศาลแรงงานมีอำนาจเรียกพยานมาสืบได้เองหรือกำหนดให้คู่ความนำพยานมาสืบ
โดยจะให้ยื่นบัญชีระบุพยานหรือไม่ก็ได้ การที่ศาลแรงงานกลางรับฟังเอกสารซึ่ง
โจทก์อ้างส่งเป็นพยาน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

แม้พยานเอกสารของโจทก์จะระบุพยานเพียงว่า "คำร้องของลูกจ้างให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นทนายความฯ" ซึ่งมีได้แสดงรายละเอียดให้ชัดเจนถึงสภาพของเอกสาร
ที่อ้าง อันเป็นการระบุพยานที่ไม่ชอบด้วย ป.วิ.พ.มาตรา 88วรรคหนึ่ง ก็ตาม แต่
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 44 และข้อ
กำหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลแรงงาน ข้อ 10 ซึ่ง
ออกใช้บังคับโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 ให้อำนาจศาลแรงงานสอบถาม
คู่ความแต่ละฝ่ายว่าประสงค์จะอ้างและสืบพยานใดบ้างแล้วจดยี่ห้อและที่อยู่ของ
พยานบุคคล สภาพและสถานที่เก็บของพยานเอกสารหรือพยานวัตถุไว้ หรือจะให้คู่
ความทำบัญชีระบุพยานยื่นต่อศาลแรงงานในวันนั้นหรือภายในกำหนด 2 วัน ก็ได้
หากศาลแรงงานเห็นว่าพยานที่คู่ความนำมาสืบยังไม่ได้ข้อเท็จจริงแห่งคดีแจ้งชัด
ศาลก็มีอำนาจตามมาตรา 45 ที่จะเรียกพยานหลักฐานมาสืบได้เองตามที่เห็นสมควร
และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ซึ่งเป็นกรณีที่มิมีบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีแรงงานเป็นการเฉพาะแล้ว จึงไม่อาจนำบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ.มาตรา 87
(2) และมาตรา 88 มาอนุโลมใช้บังคับแก่การดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลแรงงาน
ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31 ได้
เมื่อศาลแรงงานมีอำนาจเรียกพยานมาสืบได้เองหรือกำหนดให้คู่ความนำพยานมาสืบ

โดยจะให้ยื่นบัญชีระบупยานหรือไม่ก็ได้ การที่ศาลแรงงานกลางรับฟังเอกสารซึ่ง
โจทก์อ้างส่งเป็นพยาน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

(ปัญญา สุทธิบดี-สละ เทศราพรรณ-รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์)

ศาลแรงงานกลาง - นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ